



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33142 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F.:
C.F._2), *Parte_3* (C.F.: *C.F._3*),
Parte_4 (C.F.: *C.F._4*), *Parte_5*
(C.F.: *C.F._5*), *Parte_6* (C.F.:
C.F._6), *Parte_7* (C.F.: *C.F._7*),
Parte_8 (C.F.: *C.F._8*), *Parte_9*
[...] (C.F.: *C.F._9*), *Parte_10* (C.F.:
C.F._10), *Parte_11* (*C.F._11* ,

rappresentati, difesi dall'Avv. Federico Guidoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via dei Castani n° 15.

- Attori –

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: C.F._12 , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Porcellinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio n° 19.

- Convenuto –

Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 , Parte_12 , [...] Parte_7 , Parte_8 , Parte_9 , Parte_10 e Pt_11 [...] convenivano in giudizio il Sig. Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, espletati gli incombeni di rito ed ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e domanda disattesa: 1) Nel merito: dichiarare e, comunque, pronunciare lo scioglimento della comunione sussistente tra le odierne parti processuali in relazione alla unità immobiliare adibita a civile abitazione, sita in Roma, alla Via dell'Alberone n. 2, Scala A, piano 7, interno n. 18, distinta al Catasto Fabbricati di Roma Capitale, al foglio n. 898, particella n. 89, subalterno n. 20, previa determinazione della sua consistenza attuale; 2) Per l'effetto: attribuire ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) da nominarsi appositamente; 3) In via subordinata: nel caso di non esperibilità di quanto indicato al precedente punto 2), disporre la attribuzione del bene immobile de quo indiviso in favore del convenuto, con l'obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore degli attori, anche in considerazione di quanto è stato esposto ai punti 6), 7) e 8) della narrativa del presente atto di cui si richiede per quanto di ragione l'accertamento innanzitutto ai fini del quantum; 4) In via ulteriormente subordinata: laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene e la non esperibilità anche di quanto indicato al precedente punto 3), ordinare la vendita della unità immobiliare in questione ai sensi e per l'effetto dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla

ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote sulla base dei valori di proprietà spettanti a ciascun comunista e previo il necessario congruaggio delle rispettive debenze, anche in considerazione di quanto è stato esposto ai punti 6), 7) e 8) della narrativa del presente atto di cui si richiede per quanto di ragione l'accertamento innanzitutto ai fini del quantum; 5) in via istruttoria: nominare apposito Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) ai fini dell'accertamento della consistenza delle quote attuali intestate a ciascun comunista, nonché dell'espletamento delle operazioni divisionali e della formazione della massa che dovrà essere divisa ovvero delle singole quote, nonché della relativa quantificazione, e disporre – ove necessario – la vendita della unità immobiliare posta in comunione inter partes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 788 c.p.c., se nel caso delegando le operazioni di vendita a un professionista a tal fine nominato. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1**, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiects, per tutti i motivi di cui in premessa a e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia: Accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e/o nullità delle domande ex adverso azionate e, per l'effetto rigettarle. In subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ed interesse in capo agli attori e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande e rigettarle; Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto degli attori e/o dei loro rispettivi presunti rappresentati di accettare l'eredità del sig. **Persona_1** e, per l'effetto, rigettare le avverse domande siccome inammissibili, improcedibili e/o, comunque, infondate e non provate. Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso generali, CPA ed IVA, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014”.*

All'udienza di prima comparizione del 20/04/2017, il precedente giudicante concedeva termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13/12/2017, successivamente disponendo consulenza tecnica d'ufficio sul bene immobile oggetto della domanda di divisione.

Al termine della fase di trattazione le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 03/12/2020 e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

La presente domanda giudiziale è improcedibile per le seguenti ragioni.

Gli attori chiedevano la divisione del bene immobile sito in Roma alla Via dell'Alberone n. 2, Scala A, piano 7, interno n. 18, distinta al Catasto Fabbricati di Roma Capitale, al foglio n. 898, particella n. 89, subalterno n. 20; detto immobile era di proprietà di Persona_1 deceduto in Roma il 17.06.1992; apertasi la successione ab intestato, chiamati all'eredità risultavano, nel caso di specie, essere la moglie, gli ascendenti ed i fratelli del *de cuius*.

Nell'ambito della domanda di divisione, risulta necessaria la produzione della certificazione prevista dall'art. 567, 2° comma c.p.c. o la relazione notarile avente analogo contenuto, al fine di delineare esattamente i beni oggetto della domanda, la loro titolarità (in particolare, quando la titolarità sia espressamente contestata come nel caso di specie), gli oneri reali e le trascrizioni pregiudizievoli sugli stessi gravanti (cfr. Corte di Appello di Roma sent. n. 2480 dell'01.06.2011). È nota, al giudicante, la pronuncia della Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1065 del 14/01/2022, la quale ha stabilito che *“Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la comune appartenenza dei beni sia incontrovertibile tra i condividenti, il giudice di appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare il gravame sul rilievo della mancata estrazione, da parte dell'appellante, della copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo di parte; invero, la documentazione mancante non integra la prova di un fatto favorevole ad una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune, sicché il giudice di appello, qualora ritenga di non poterne prescindere, può ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, avuto riguardo all'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontrovertibile”*. Nel caso di specie è proprio la titolarità dei beni oggetto della domanda di divisione ad essere contestata dal convenuto ed è la stessa sentenza in esame a ribadire, comunque, il principio per cui, se ritenuta indispensabile, può essere ordinata alle parti la produzione della relazione notarile. Quindi, nel caso le parti siano onerate di tale integrazione, la mancata produzione documentale, nel termine assegnato, determina l'improcedibilità della domanda, per difetto sopravvenuto di interesse ad agire.

Orbene, nel caso di specie gli attori, nel ricostruire la titolarità dei beni, assumono una serie successiva di accettazioni tacite (delle quali non forniscono, peraltro, specifica

prova e fatte oggetto di contestazione da parte del convenuto); ordinata, quindi, la produzione della relazione sopra indicata, gli attori, dopo aver lasciato comunque scadere il termine assegnato (15.01.2020 - manifestazione, questa, di sopravvenuta carenza di interesse ad agire), hanno depositato due diverse relazioni notarili, in parte divergenti e contraddittorie.

La circostanza veniva evidenziata dalla difesa del convenuto che, contestando i titoli *mortis causa* vantati dagli attori, per effetto delle sole indicate accettazioni tacite di eredità, chiedeva, pertanto l'inammissibilità od improcedibilità della domanda di divisione.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi, inoltre, *ad abundantiam*, che sia la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal precedente giudicante (cfr. pag. 13 c.t.u.) che le note critiche di parte convenuta (cfr. pag. 1 note critiche di parte) hanno evidenziato una irregolarità urbanistica a oggi non sanata ("*assenza della spalletta a metà del doppio salone*") che rende l'immobile difforme rispetto alla planimetria catastale. Il CTU sostiene che comunque la difformità è sanabile con una "*CILA in accertamento di conformità*". In realtà ciò che rileva processualmente è la condizione attuale dell'immobile, con la difformità allo stato non sanata. L'obbligo di conformità catastale è, peraltro, previsto per i contratti, a pena di nullità, dall'art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificata dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10.

Deve, pertanto, ritenersi, altresì, applicabile, nel caso di specie, il principio di diritto in base al quale "*quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, I. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio*" (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020). Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta "in natura" e sia a quella "civile" attuata tramite la vendita all'incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di divisione proposta dagli attori, rimanendo assorbita ogni altra connessa domanda, come formulata dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda proposta da *Parte_1* , *Pt_2*
[...] , *Parte_3* , *Parte_4* , *Parte_5*
[...] , *Parte_12* , *Parte_7* , *Parte_8*
[...] , *Parte_9* , *Parte_10* , *Pt_11*
[...] per le ragioni indicate in parte motiva;

- condanna gli attori *Parte_1* , *Parte_2* , *[...]*
Parte_3 , *Parte_4* , *Parte_5* , *Parte_12*
[...] , *Parte_7* , *Parte_8* , *Parte_9*
[...] , *Parte_10* , *Parte_11* in solido, al pagamento in favore del convenuto *Controparte_1* delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 21.387,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge; con oneri di CTU definitivamente a carico degli attori in solido.

Roma, 06/09/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.